

0001751-08.2022.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: CAROLINA SANTA ROSA SAYEGH

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... ocorridas no período entre o alegado furto e o cancelamento do cartão ocorreram em valores previamente autorizados pela autora.

A despeito, pois, de inexistir contratação de seguro, as transações poderiam e deveriam ter sido evitadas pelo banco réu, ao menos a partir da segunda beneficiando a mesma pessoa.

A autora experimentou, com isso, prejuízos materiais que devem ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro nº 835, São Paulo - SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001751-08.2022.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001751-08.2022.8.26.0016

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Heloisa Helena Alves Cruz

Requerido:

BANCO BRADESCO S/A e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA SANTA ROSA SAYEGH

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Finda a instrução processual, o feito está em termos de julgamento.

Não há preliminares. A pretensão procede em parte em relação ao banco réu.

A autora narra que aos 17.11.21, por volta das 21:00, teve seus bens furtados e que foram realizadas diversas transações em sua conta corrente, conta poupança e cartão de crédito que destoam por completo do seu perfil. Aduz falha de segurança do banco réu já que somente pode formalizar todo o ocorrido na manhã do dia seguinte, mas que as transações poderiam ter sido bloqueadas.

Em sua defesa, a instituição financeira sustenta a existência de evidências fáticas de inocorrência de fraude, haja vista inserção de senha durante as transações, que ocorreram dentro do perfil de consumo da autora e nos limites contratados.

Aplicável ao presente caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte ré se enquadra no conceito de fornecedor de serviços no mercado de consumo, conforme expressamente previsto no art. 3º, da Lei nº 8078/90, sendo a parte contrária consumidora final de seus serviços, conforme art. 2º do mesmo Diploma Legal.

Nítida hipótese de inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade das transações.

Pois bem, a parte ré não logrou apresentar elementos hábeis a corroborar sua versão, senão vejamos.

Em que pese a tese defensiva de que as transações foram realizadas com senha da usuária, única responsável pela guarda das informações, é certo que inexistiu sequer indício nos autos tenha a autora fornecido indevidamente suas chaves de acesso.

No mais, vê-se que as operações realizadas em conta poupança, conta corrente e com a utilização do cartão de crédito destoam por completo do perfil da autora e deveriam ter gerado alerta do banco já que foram realizadas múltiplas transações, seguidas, beneficiando as mesmas pessoas com valores elevados.

Apesar do elevado grau de segurança do sistema bancário, sabe-se que está ele sujeito a fraudes, as mais variadas, inclusive clonagem de cartões e acesso indevido de dados, sem que se possa necessariamente atribuir responsabilidade exclusiva ao cliente.

A ocorrência de erros e fraudes dessa espécie integra o próprio risco do negócio, não cabendo a transferência para o consumidor dos prejuízos que a instituição financeira possa sofrer no desempenho da atividade (STJ. REsp 1093440. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J. 02/04/2013). A fraude de terceiro não afasta, assim, a responsabilidade da instituição financeira perante seu cliente. Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias".

No caso, em que pese o réu sustentar a validade das transações, não houve qualquer prova de que as transferências ocorridas no período entre o alegado furto e o cancelamento do cartão ocorreram em valores previamente autorizados pela autora.

A despeito, pois, de inexistir contratação de seguro, as transações poderiam e deveriam ter sido evitadas pelo banco réu, ao menos a partir da segunda beneficiando a mesma pessoa.

A autora experimentou, com isso, prejuízos materiais que devem ser integralmente reparados pela instituição financeira que responde pelo fortuito interno nos moldes da fundamentação supra.

No presente caso não ficou demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora, havendo, portanto, mera repercussão patrimonial.

Aliás o mero descumprimento contratual, como ocorreu no caso concreto, não pode ser considerado como causa suficiente para gerar abalo na personalidade da parte autora, sendo situação corriqueira na vida em sociedade, com repercussão exclusivamente patrimonial.

Vale dizer que os fatos que decorreram da narrativa apresentada pela parte autora não extrapolaram a barreira do mero aborrecimento cotidiano.

Além disso, é certo que não houve inequívoca ofensa a qualquer direito da personalidade do requerente. Em suma, não ficou demonstrada a existência de fato com potencialidade lesiva suficiente para gerar os danos morais descritos na inicial.

Em relação à corré Smartfit, em que pese a tese autoral, não há prova suficiente de que o furto ocorreu nas dependências da ré.

Como se sabe, ao fornecer armário aos clientes, a parte ré incrementa sua atividade e responde por eventuais danos.

Para tanto, contudo, deve existir prova mínima da afirmação, inexistente nos autos. A prova oral produzida em audiência não foi suficiente à comprovação de que o furto se dera nas dependências da ré.

Ausente, com isso, comprovação da falha na prestação dos serviços, o só fato de a relação ser regida pelas normas consumeristas não autoriza o acolhimento do pedido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu Banco Bradesco S/A a pagar à autora, a título de danos materiais, o valor de R\$16.684,70, com correção monetária, de acordo com a tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data das transações, bem como juros legais de 1% ao mês, desde a data da citação.

Sem custas e honorários nesta fase processual.

As partes poderão recorrer desta sentença no prazo de 10 dias, por meio de advogado, desde que recolham o devido preparo recursal, correspondente à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; e à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório - tudo de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 15.855/2015, que alterou a Lei de custas nº 11.608/2003 - em guia GARE - código da receita 230-6 - além de porte de remessa e retorno dos autos (em Guia do Fundo de Despesas do Tribunal de Justiça), se houver gravação em mídia digital - tudo a ser recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Ademais, nos termos do Comunicado CG 1530/2021, também deverão ser recolhidas as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc). As guias deverão observar os requisitos do Provimento 33/2013, sob pena de o recurso ser considerado deserto. O valor do preparo deve ser recolhido no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Não existe possibilidade de complementação, caso haja recolhimento de valor inferior ao devido, conforme restou pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Rcl 4.885/PE).

Caso haja eventual pleito de gratuidade, além da declaração de hipossuficiência, a parte que o postular deverá apresentar as duas últimas declarações de bens e rendimentos utilizadas para fins de imposto de renda perante a Receita Federal, ou caso se declare, sob as penas da lei, contribuinte isenta de I.R., deverá anexar os dois últimos comprovantes de rendimentos mensais, no prazo de cinco dias ou junto com eventual recurso interposto, sob pena de indeferimento do benefício postulado. Oportunamente, arquivem-se, anotando-se a extinção junto ao sistema.

P.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA